

해외 법제 동향

캐나다, 「사이버보안에 관한 법률」 제정 ('26.6.15)

○ 개요 및 추진배경

- 캐나다는 특정 고위험 통신 서비스 제공업체를 제재하고, 필수 서비스 등 주요 사이버 시스템 운영자에게 사이버보안 의무를 부과하는 내용의 「사이버보안에 관한 법률」을 제정 ('26.6.15)

※ An Act respecting cyber security, amending the Telecommunications Act and making consequential amendments to other Acts

- '22년 트뤼도 전임 행정부가 사이버보안에 관한 법률안(C-26)을 입법 추진한 바 있으나 제44대 캐나다 의회 회기 종료에 따라 폐기되었고, '25년 6월 동일한 내용으로 재발의(C-8)하여 왕실의 재가를 받아 최종 입법이 완료

※ 세부내용은 한국인터넷진흥원, 『2024 해외 사이버보안 입법동향』 중 '캐나다, 사이버보안에 관한 법률 제정안' 부분 및 「[25-22] 캐나다, 사이버보안에 관한 법률안(C-8) 하원 재상정」을 참고

- 동 법은 제1부 「통신법(Telecommunications Act)」 개정, 제2부 「주요 사이버 시스템 보호법(Critical Cyber Systems Protection Act, CCSPA)」 제정, 제3부 5년 이내 검토 등 총 3부로 구성

○ 주요내용

① 「통신법」 개정

- **(통신 서비스 제공자에 대한 보안 명령)** 총독(Governor in Council) 및 산업부장관은 통신 서비스 제공자에게 특정 네트워크 및 시설 관련 제품·서비스의 사용 금지·제거 등 명령을 부과 가능(제15.1조 및 제15.2조 신설)
 - 명령 부과 시 간섭(interference), 조작(manipulation), 중단(disruption) 또는 성능 저하(degradation)의 위협으로부터 통신 시스템을 보호하는 것이 필요하다고 판단할 만한 합리적인 근거를 갖추어야 함
- **(국회보고)** 산업부장관은 회계연도 종료 후 3개월 이내 또는 다음 회기 첫 15일 중 양원에 명령 건수 및 성격, 명령의 영향을 받는 통신 서비스 제공자의 수 등을 포함한 보고서를 제출해야 함(제15.21조 신설)
- **(제재사항)** 명령 위반 시 개인의 경우 최대 2.5만 달러(재위반 시 5만 달러)의 패널티(Administrative Monetary Penalty), 법인은 최대 1천만 달러(재위반시 1.5천만 달러)의 패널티가 부과(제72.131조 신설)되고, 형사처벌*도 병과가 가능(제73조제3.1항 신설)

* 개인의 경우 약식기소 후 유죄 판결 시 법원 재량에 따른 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 벌금 및 징역형 병과가 가능하고, 법인의 경우 법원 재량에 따른 벌금 부과 가능

② 「주요 사이버 시스템 보호법」 제정

- **(목적)** 주요 사이버 시스템의 ▲사이버보안 위험 식별·관리(공급망 및 제3자 제품·서비스 이용 관련 위험), ▲침해 방지, ▲사이버보안 사고 탐지, ▲사이버보안 사고 영향 최소화(제5조)
- **(적용대상)** 동 법은 통신, 파이프라인 및 전선 시스템, 원자력, 교통, 은행, 결제 시스템 등 필수 서비스 및 시스템(별표1)을 통제·운영·소유하는 지정 운영자(별표2)에게 적용됨(제8조)
 - 동 법은 별도로 운영자 유형을 명시하지 않았으나 총독이 추후 필수 서비스 및 시스템과 관련 지정 운영자를 추가·수정할 수 있도록 함(제7조)
- **(사이버보안 프로그램)** 필수 서비스·시스템 운영자로 지정된 날로부터 90일 이내에 공급망 및 제3자 위험을 포함한 위험 식별·관리, 주요 사이버 시스템 침해 방지, 사이버보안 사고 탐지, 사고 영향 최소화 등을 포함한 프로그램을 수립하고 시행·유지·검토해야 함(제9조~제14조)
- **(공급망 및 제3자 관련 위험완화)** 지정 운영자는 제9조에 따라 사이버보안 프로그램 수립 시 공급망 또는 제3자 제품·서비스 이용 관련 사이버보안 위험이 확인되는 즉시 해당 위험을 완화해야 함(제15조)
 - 동 법은 통신보안국(Communications Security Establishment)이 국제적으로 인정된 프레임워크를 고려하여 공급망 및 제3자 관련 위험 완화에 관한 지침을 마련할 수 있도록 규정
- **(사고보고)** 지정 운영자는 사이버보안 사고를 72시간 이내에 통신보안국에 보고해야 함(제17조)
- **(사이버보안 지시명령)** 총독은 지정 운영자에게 주요 사이버 시스템을 보호하기 위한 조치를 준수하도록 지시(Direction) 명령할 수 있음(제20조)
 - ※ 지시명령은 ▲지정 운영자의 이름 또는 사업자 분류, ▲지정 운영자가 이행해야 할 조치, ▲이행기한 등을 명시해야 함
- **(제재사항)** 모든 의무 위반 시 개인은 최대 50만 달러, 법인은 최대 1,500만 달러의 패널티(Administrative Monetary Penalty)가 부과되고(제91조) 특히, 사이버보안 프로그램 수립·시행 의무, 공급망 및 제3자 관련 위험 완화 의무 등 위반은 형사처벌*도 병과가 가능(제137조)

* 개인의 경우 약식기소 후 유죄 판결 시 법원 재량에 따른 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 벌금 및 징역형 병과가 가능하고, 정식 기소 후 유죄 판결 시 법원 재량에 따른 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 벌금 및 징역형 병과가 가능하며, 법인의 경우 법원 재량에 따른 벌금 부과 가능

③ 동 법 검토 및 국회보고

- 정부는 동 법이 왕실 재가를 받은 날로부터 5년 이내에 동 법을 검토하여 90일 이내에 보고서(사이버범죄 대응 효과성 평가 등)를 작성하고 의회 회기 첫 15일 이내에 양원에 보고해야 함

○ 전망 및 시사점

- 동 법은 주요기반시설에 대한 사이버 위협이 고도화되는 환경에서 캐나다 통신 및 주요 사이버 시스템의 사이버보안을 강화하기 위한 입법 프레임워크임
 - 기술 의존도가 높은 특정 고위험 공급업체의 통신 제품·서비스 사용을 제한할 수 있는 정부의 권한을 신설 하고(「통신법」 개정), 필수 서비스 운영자에 대한 사이버보안 위험관리, 공급망 위험완화, 사이버보안 사고 보고 의무 등을 부과(「주요 사이버 시스템 보호법」 제정)

- 캐나다 정부는 '22년 5월, 통신망 보안과 국가 안보 차원에서 화웨이, ZTE 등 고위험 통신 장비를 4G 및 5G 네트워크에서 배제하기 위한 정책 성명*을 발표한 바 있고, 「통신법」 개정을 통해 정부가 특정 공급업체의 제품·서비스 사용을 금지할 수 있는 법적 근거를 마련

* Policy Statement – Securing Canada's Telecommunications System

- 또한, 최근 EU가 ICT 공급망 보안 프레임워크를 구축하여 연합 전역에서 공급망 위험완화 조치를 이행하도록 입법 추진하는 것과 유사하게, 주요 사이버 시스템 운영자의 공급망 및 제3자 관련 위험완화 조치 의무를 부과

※ EU는 ICT 공급망 위험평가를 토대로 필수·중요 조직이 공급망 위험완화 조치를 이행하도록 하고(「사이버보안법」 개정 추진), 연합 내 전자통신망을 제공하려는 사업자에게 공급망 위험완화 조치 등을 '일반허가' 조건 중 하나로 설정(「디지털 네트워크법」 제정 추진)

- 추후 캐나다 정부는 동 법상 필수 서비스 운영자의 사이버보안 의무와 관련하여, 사이버보안 프로그램 수립, 보고해야 하는 사이버보안 사고의 유형·형식·방식·기간 등에 관한 세부 규정을 마련할 예정

Reference

- <https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/news/2026/06/government-of-canada-strengthens-cyber-security-and-critical-infrastructure-with-royal-assent-of-bill-c8.html>
- <https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-8?view=progress>
- OSLER, Canada's Bill C-8: what business need to know about the new cyberseucrity framework ('26.06.17)
- thedeepdive.ca, Bill C-8 Is Now A Law. Now What? ('26.6.23)

인터넷·정보보호 법제 동향

(2026년 6월)

| 발 행 처 | 한국인터넷진흥원

(58324) 전라남도 나주시 진흥길 9 한국인터넷진흥원

Tel. 1433-25

| 기획·편집 | 법제연구팀

| 발간·배포 | www.kisa.or.kr

※ 본 자료의 내용은 한국인터넷진흥원의 공식 견해를 나타내는 것은 아닙니다.

※ 본 자료 내용의 무단 전재 및 상업적 이용을 금하며, 가공·인용할 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.